

1502301-97.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIANA HORTA GREENHALGH

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DA SILVA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

CLEITON DA SILVA FERREIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502301-97.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502301-97.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DA SILVA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

CLEITON DA SILVA FERREIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput do Código Penal, porque no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 23h21min., na Rua São Bernardo do Campo, 100, Vila Menck, nesta comarca de Osasco, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 35,65g da substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC), dividida e acondicionada em 05 invólucros plásticos, (ii) 28,07g da

substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 90 microtubos plásticos do tipo eppendorf, (iii) 6,96g da substância entorpecente denominada cocaína petrificada (crack), dividida e acondicionada em 36 invólucros plásticos e (iv) 20 frascos plásticos contendo lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim porque, nas mesmas condições de tempo e espaço, portou arma de fogo com numeração raspada e munições, consistente em 01 (uma) pistola, modelo PT 138, da marca Taurus, calibre .380 e 12 (doze) cartuchos íntegros do mesmo calibre.

Consta da denúncia que policiais patrulhavam no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado parado em via pública, e observaram que ao notar a presença da viatura ele passou a correr em direção oposta. Em ato contínuo, a equipe seguiu em sua direção até ele parar defronte um portão, tentando abri-lo, sendo ali abordado, oportunidade em que disse “perdi, tenho uma arma na Cintura”. Em busca pessoal no denunciado, os policiais encontraram no bolso direito de sua blusa uma pistola, calibre .380, municiada com 12 cartuchos íntegros de igual calibre, e junto ao bolso do lado oposto da blusa localizaram a totalidade dos entorpecentes acima descritos. O agente também trazia no bolso da calça a quantia R\$ 315,50, em notas trocadas, além de dois aparelhos de telefone celular.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Boletim de ocorrência encartado às fls. 06/09.

Laudo de constatação provisória (fls. 19/21).

Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva (fl. 42). Preso desde 23.09.2022.

Denúncia oferecida às fls. 67/68.

Defesa prévia às fls. 116/119.

Ratificação do recebimento da denúncia às fls. 128.

Denúncia recebida às fls. 71.

Laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 74/76 e fls. 94/96.

Laudo da pochete contendo drogas às fls. 90/93.

Laudo da arma às fls. 102/106.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e ao final interrogado o réu. O Ministério Público manifestou-se oralmente pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa postulou a fixação da pena no mínimo-legal, com reconhecimento da causa especial de redução de pena, e fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No que tange ao crime de porte de arma de fogo, pede a aplicação do princípio da consunção.

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12, Boletim de ocorrência de fls. 06/09, Laudo de constatação provisória (fls. 19/21), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76 e 94/96), e laudo pericial da arma apreendida (fls. 102/106).

A autoria também é inconteste.

O réu confessou em juízo as práticas delitivas, admitindo que ilegalmente comercializava entorpecentes no local, bem assim que portava a arma de fogo apreendida.

A confissão vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais militares que o prenderam em flagrante.

André Souza de Alencar disse que estava em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de tráfico, quando avistou o réu que, ao ver a viatura, começou a correr em direção a uma residência; a equipe foi ao seu encontro, quando ele tentava ingressar na residência; foi abordado, informou que estava armado, e se verificou a existência de entorpecentes na bolsa que carregava (36 porções de crack, 90 porções de cocaína e 05 de maconha, além de 20 porções de lança-perfume), bem assim a quantia de R\$ 315,00. Toda a ação foi registrada pela câmera corporal dos policiais militares. Disse que, indagado, o réu teria admitido a mercancia ilícita, dizendo que estava trabalhando no local há alguns dias, e que usava a arma para sua defesa

peçoal. A numeração da arma estava suprimida.

No mesmo sentido relatou Raphael Correia de Almeida, dizendo que o réu começou a correr com a mão na cintura ao avistar a viatura policial, então foi feita a abordagem, com ele apreendidos os entorpecentes e a arma de fogo. Indagado o réu teria admitido informalmente a prática ilícita.

Desse modo, a prova coligida aos autos é suficientemente segura para a expedição do decreto condenatório em desfavor do acusado.

Os policiais apresentaram versões coerentes e harmônicas em solo policial e em juízo, não havendo razão para lhes negar crédito, mormente diante da confissão judicial.

Observo que a droga apreendida destinava-se à venda, tendo em vista a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes e a apreensão ainda de dinheiro, sem deslembrar da confissão.

Ademais, tem-se por irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente flagrado em situação de venda ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo. Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo.

No mais, a conduta imputada ao réu de portar uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, de calibre .38, "com a numeração de série, originalmente gravada em baixo relevo na porção posterior de seu corpo, obliterado a guisa de instrumento abrasivo" encontra exata tipicidade no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Observo, ainda, que, o laudo pericial atestou que "nos ensaios experimentais de disparo com a munição, o cartucho funcionou a contento, constatando-se assim a eficácia do mesmo quanto à potencialidade lesiva da munição".

Destarte, trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial." (STJ - HC 576849 / SC - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 23/06/2020).

Em razão disso, a alegação de que o réu tinha consigo a arma de fogo para a sua defesa pessoal não é suficiente para afastar o caráter danoso da conduta.

Do mesmo modo, não há falar em aplicação do princípio da consunção, pois o réu em momento algum aduziu possuir a arma como meio para concretizar operações ligadas à narcotraficância. Pondera-se que, de acordo com as informações dos policiais responsáveis pela detenção do acusado, quando da abordagem, ele afirmou que a arma se destinaria à sua proteção pessoal; portanto, não prospera a alegação de que os delitos teriam sido perpetrados no mesmo contexto.

Isto é, não havendo prova de que o uso da arma esteja ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, impõe-se a aplicação do concurso material.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Apesar da confissão judicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e observando que a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva (35,03g de cocaína e 39,15g de maconha, além de 310 ml de cloreto de

metileno/diclorometano) e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosas, opto por reduzir a pena em 2/3, o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Em relação ao crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, pelos mesmos motivos, fixo a pena base no mínimo-legal de 03 anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu. Apesar da confissão judicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ. Considerando que os crimes foram praticados concurso material e tendo em vista o teor do art. 69, "caput", do Código Penal, torno definitiva a pena do acusado em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 176 dias-multa. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada. Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, não dependendo só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos, referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CLEITON DA SILVA FERREIRA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão e pena pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, por ter infringido o disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Em razão do concurso material, somam-se as penas, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão, e 176 dias-multa, no piso legal. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal. Subsistem os requisitos da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, pelo que lhe nego o direito ao recurso em liberdade. Oficie-se para transferência do acusado a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, observado o regime semiaberto estabelecido nesta sentença. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado de R\$ 315,50 em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ). Publique-se. Intime-se.

Osasco, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA